

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประกอบกับคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดำเนินการรับคำร้องและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ พิจารณาและวินิจฉัยให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน

พิพากษาเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดี และเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๙/๒๕๕๘)

(๒) กรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลบรรพชาเป็นสามเณรในพุทธศาสนา

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลจะต้องไม่เป็นภิกษุสามเณร นักพรต หรือนักบวช ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

การที่บุคคลได้บรรพชาเป็นสามเณรภายหลังจากวันที่ได้รับเลือกตั้ง แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง แต่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ บุคคลนั้นจึงมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแล้ว เมื่อการบรรพชาเป็นสามเณรเป็นลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาเทศบาล คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลบึงงามประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงาม โดยระหว่างที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้ง ผู้ฟ้องคดีได้บวชเป็นสามเณรในวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ต่อมา คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงาม เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ได้มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอบึงโขงหลง กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงามได้บวชกลับในระหว่างวันที่ ๖ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ นายอำเภอบึงโขงหลง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว แล้วเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔๕ และมาตรา ๓๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ถือว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง นายอำเภอบึงโขงหลงจึงมีหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อพิจารณาวินิจฉัย ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงามของผู้ฟ้องคดี โดยคณะกรรมการสอบสวนรายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้บวชเป็นเวลา ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ จริง แม้ผู้ฟ้องคดีจะให้การแก้ข้อกล่าวหาว่าได้บวชแต่ไม่ได้บวชเป็นภิกษุหรือไม่ได้บวชที่โบสถ์กับพระอุปัชฌาย์ ก็ไม่อาจรับฟังได้ เพราะพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีเจตนาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาโดยโกนศีรษะ ห่มผ้าเหลือง และในระหว่างการอุปสมบทได้ออกบิณฑบาตและปฏิบัติภารกิจอื่นอย่างภิกษุตามปกติ ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพ ประกอบกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬได้มีหนังสือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงามและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงามตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบึงงาม ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงามของผู้ฟ้องคดีจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้งตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ไปบรรพชาเป็นสามเณรระหว่างวันที่ ๓ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๗ วัน ทั้งที่ทราบดีว่าตนได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงาม แม้การบรรพชาจะเป็นช่วงเวลาก่อนหรือในระหว่างประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่เห็นได้ว่าขณะบรรพชาเป็นสามเณรนั้น ผู้ฟ้องคดีมีสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงามแล้ว

^๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๖ สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภา ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาเทศบาลผู้เข้ามาแทนให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระของผู้ซึ่งตนแทน



ซึ่งการเป็นสามเณรเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๔๕ (๓)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประกอบกับมาตรา ๑๕ วรรคสอง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ สมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงามของผู้ฟ้องคดีจึงต้องสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔)^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดำเนินการสอบสวนและวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบึงงาม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๗๕/๒๕๕๙)

^{๑๓} พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

๑. ชลช

๑. ชลช

(๒) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช

๑. ชลช

๑. ชลช

มาตรา ๔๕ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

๑. ชลช

๑. ชลช

(๓) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔)

๑. ชลช

๑. ชลช

^{๑๔-๑๖} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๕

๑. ชลช

๑. ชลช

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

๑. ชลช

๑. ชลช

มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ

๑. ชลช

๑. ชลช

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง

๑. ชลช

๑. ชลช

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด

๑. ชลช

๑. ชลช



บทที่ ๑๖

คดีปกครองเกี่ยวกับงานทะเบียน

๑. งานทะเบียนราษฎร

๑.๑ กรณีเกี่ยวกับการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎร

นายทะเบียนมีอำนาจดำเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎรของบุคคลอื่นในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่าการบันทึกหรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ได้กระทำไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบ หรือโดยอำพราง หรือมีรายการข้อความผิดพลาดจากความจริงได้ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ การที่นายทะเบียนมิได้ดำเนินการจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นภรรยาโดยถูกต้องตามกฎหมายของนาย ก. ซึ่งเดิมนาย ก. มีสัญชาติจีน แต่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และได้อยู่กินฉันสามีภรรยา กับนาง ม. มีบุตรธิดา รวม ๗ คน จนกระทั่งนาง ม. ถึงแก่ความตาย นาย ก. ก็ได้อยู่กินฉันสามีภรรยา กับผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีบุตรและธิดารวม ๓ คน หลังจากนั้น นาย ก. ได้รับการแปลงสัญชาติเป็นไทย และได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ฟ้องคดี ภายหลังจากนาย ก. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องนาย ส. บุตรของนาย ก. กับนาง ม. กับพวก รวม ๙ คน เป็นจำเลยต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในข้อหาเรียกสินสมรสคืน เพิกถอนการโอนหุ้น และโมฆะกรรม และได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการทะเบียนกลาง นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นายทะเบียนท้องถิ่นเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายทะเบียนท้องถิ่นเขตพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ขอให้แก้ไขรายการเอกสารทะเบียนราษฎรของบุตรและธิดาของนาย ก. ที่เกิดกับนาง ม. เนื่องจากรายการชื่อมารดาของบุคคลดังกล่าวเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ถูกต้องตรงกับความจริง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านดังกล่าวเจ้าของรายการต้องเป็นผู้ยื่นคำขอแก้ไขรายการด้วยตนเอง ภายหลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องบุคคลข้างต้นต่อศาลจังหวัดพระโขนงอีกในข้อหาละเมิด ห้ามใช้ชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นมารดา ส่วนสำนักทะเบียนกลางได้พิจารณาเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ

การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงได้มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้แจ้งสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ตลอดจนแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยพิจารณาดำเนินการตามหนังสือสำนักทะเบียนกลางข้างต้น และรายงานผลให้ทราบโดยเร็ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ได้มีหนังสือเชิญนาย ส. มาให้ข้อเท็จจริงแก่นาย ส. แจ้งว่าไม่ประสงค์จะแก้ไขรายการเนื่องจากเรื่องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็ได้มีหนังสือเชิญบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านดังกล่าวเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเช่นเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือติดตามและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนราษฎรเกี่ยวกับชื่อมารดาและสัญชาติของบุคคลดังกล่าว พร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าคุณฟ้องคดีไม่ใช่บุคคลตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ จึงไม่สามารถดำเนินการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรได้ และนาย ส. เจ้าของข้อมูลได้แจ้งว่าไม่ประสงค์จะแก้ไขรายการดังกล่าว ประกอบกับเรื่องยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งไม่แก้ไขรายการบุคคลดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ติดต่อและมีหนังสือเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่มาพบเจ้าหน้าที่ จนกระทั่งศาลจังหวัดพระโขนงมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีความเห็นว่า ประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นประเด็นเดียวกับที่ร้องขอต่อศาลจังหวัดพระโขนงดังกล่าว จึงเห็นควรรอผลคำพิพากษาถึงที่สุดก่อน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๒ หรือกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไปยังผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีของศาลจังหวัดพระโขนง ซึ่งเป็นคดีที่ฟ้องในข้อหาละเมิด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระโขนง ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระโขนง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) แก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร



เกี่ยวกับชื่อมารดาและสัญชาติของบุคคลตามคำขอของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้อง หรือตามที่ศาลเห็นสมควร

ภายหลังจากศาลได้รับคำฟ้องไว้พิจารณาปรากฏว่า ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตอบข้อหาหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีชื่อในทะเบียนบ้านท้องที่เขตพระโขนงที่ต้องแก้ไขรายการชื่อมารดาจากผู้ฟ้องคดีเป็นนาง ม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ขอบที่จะใช้อำนาจตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ดำเนินการแก้ไขรายการชื่อมารดาของกลุ่มบุคคลดังกล่าวในเอกสารทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงได้ และผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการแก้ไขรายการชื่อมารดาของกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แก้ไขและปรับปรุงฐานข้อมูลราษฎรรายนาย ส. เฉพาะรายการชื่อมารดาจากผู้ฟ้องคดีเป็นนาง ม. ในฐานข้อมูลและได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีความเห็นเช่นเดียวกันกับสำนักทะเบียนกลางและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่มีความเห็นเพิ่มเติมว่าการดำเนินการแก้ไขนั้น ควรรับฟังพยานเอกสาร พยานหลักฐานราชการ ข้ออ้างและข้อโต้แย้งของบุคคลตามคำขอซึ่งเป็นฝ่ายที่อาจได้รับความเสียหาย และควรรอคำพิพากษาของศาลก่อน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวอ้างว่ายังมีคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลอีกหลายคดี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขรายการมารดาในเอกสารทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตสัมพันธวงศ์ จึงมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการในกรณีของนาย ส. ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นนายทะเบียนท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตพระโขนง จึงมีหน้าที่พิจารณาดำเนินการในกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ซึ่งเป็นบุตรและธิดาที่เหลื่อของนาย ก. กับนาง ม. โดยในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๐^๑ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ ที่จะเรียกเจ้าบ้าน หรือบุคคลใด ๆ

^๑ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๐ เพื่อความถูกต้องของการทะเบียนราษฎร ให้นายทะเบียนมีอำนาจเรียกเจ้าบ้าน หรือบุคคลใด ๆ มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น และเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยให้มีอำนาจเข้าไปสอบถามผู้อยู่ในบ้านใด ๆ ได้ ตามอำนาจหน้าที่ แต่ต้องแจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อน ทั้งนี้ ให้กระทำได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

ในการเข้าไปสอบถามตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนแสดงบัตรประจำตัวตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง



มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้แสดงหลักฐานต่าง ๆ ได้ตามความจำเป็น และในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องได้ ประกอบกับข้อ ๑๒๓^๒ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดให้นายทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องหากตรวจพบ หรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายการในทะเบียนบ้านไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงตามกฎหมาย แต่ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับเรื่องร้องขอของผู้ฟ้องคดีแล้ว ก็ได้มีการไต่สวนและแก้ไขหลักฐานแต่อย่างใด กลับมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การขอแก้ไขรายการทะเบียนบ้านเจ้าของรายการต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขด้วยตนเอง บุคคลอื่นไม่สามารถยื่นแทนได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริงต่อไป ทั้ง ๆ ที่กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของการบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ หรือโดยอำนาจ หรือมีรายการข้อความผิดพลาดจากความจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีอำนาจดำเนินการแก้ไขได้ตามข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ได้ดำเนินการแต่อย่างใด แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีหนังสือเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการหลายครั้ง ตลอดจนได้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แต่ก็มิได้มีการดำเนินการใด ๆ ยิ่งไปกว่านั้น กรณีดังกล่าวผู้อำนวยการทะเบียนกลางได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่จะต้องตรวจสอบพิจารณาการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทราบความดังกล่าวแล้ว แต่ก็มิได้มีการดำเนินการใด ๆ จนผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ในกรณีปรากฏหลักฐานเชื่อได้ว่า การดำเนินการแจ้ง การรับแจ้ง การบันทึก หรือการลงรายการเพื่อดำเนินการจัดทำหลักฐานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้ดำเนินการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบหรือโดยอำนาจ หรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความจริง ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งไม่รับแจ้ง จำหน่ายรายการทะเบียน เพิกถอนหลักฐานทะเบียน และดำเนินการแก้ไขข้อความรายการทะเบียนให้ถูกต้องแล้วแต่กรณี

การดำเนินการตามวรรคสาม รวมตลอดทั้งวิธีการโต้แย้งหรือชี้แจงข้อเท็จจริงและการอุทธรณ์ของผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของนายทะเบียน รวมถึงการพิจารณาคำอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนมีอำนาจสั่งรับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนไว้ก่อนที่จะรับฟังคำชี้แจงหรือการโต้แย้งได้

^๒ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๒๓ กรณีที่สำนักทะเบียนตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ารายการในทะเบียนบ้านไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้องแล้วรายงานตามข้อ ๑๓๒ (๔)



จึงเห็นได้ว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยตรวจสอบหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีจัดส่งให้ ดำเนินการเรียกบุคคลทั้งหกหรือเจ้าบ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องมาทำการไต่สวน ก็จะได้ข้อเท็จจริงว่ามีข้อผิดพลาดในหลักฐานทางทะเบียนจริงตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอ เนื่องจากกรณีดังกล่าวมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสำเนาสูติบัตรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ เอกสารใบสำคัญ สด. ๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ที่ระบุว่ามารดาคือนาง ม. ตลอดจนคำให้การของบุคคลทั้งหก ที่ให้การต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคำให้การต่อศาลจังหวัดพระโขนง ซึ่งให้การยอมรับว่า นาย ส. และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ไม่ได้เป็นบุตรของผู้ฟ้องคดี แต่เป็นบุตรของนาง ม. ซึ่งหากทำการตรวจสอบจนได้ความจริงเช่นนี้แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สามารถที่จะแก้ไขชื่อมารดาของนาย ส. ในทะเบียนบ้านและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตามความจริง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ก็สามารถแก้ไขชื่อมารดาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ ในทะเบียนบ้านและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตามความจริงได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตนในการแก้ไขรายการชื่อมารดาของบุคคลทั้งหกให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ทั้งที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอจนระยะเวลาล่วงเลยมานาน กรณีจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากศาลปกครองรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แก้ไขและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรรายนาย ส. เฉพาะรายการชื่อมารดาจากผู้ฟ้องคดีเป็นนาง ม. ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนราษฎรให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว เหตุแห่งการฟ้องคดีของผู้ฟ้องคดีเฉพาะในกรณีนี้ จึงหมดสิ้นไปแล้ว

ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อตามมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ บัญญัติว่า สำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็นนายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยังไม่ดำเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในการดำเนินการแก้ไขรายการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลรายการทางทะเบียนราษฎรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๒ เฉพาะรายการชื่อมารดาของบุคคลทั้งห้า จากผู้ฟ้องคดีเป็นนาง ม. ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๒/๒๕๕๙)

๑.๒ กรณีเกี่ยวกับการย้ายชื่อบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

การที่นายทะเบียนรับแจ้งการย้ายเข้าเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านที่ได้จากการขายทอดตลาดของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านซึ่งได้มาจากการขายทอดตลาดถือเป็นการดำเนินการโดยชอบตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

คำสั่งย้ายชื่อบุคคลอื่นไปยังทะเบียนบ้านกลางถือเป็นคำสั่งทางปกครองอันมีผลทำให้นายทะเบียนจะต้องให้โอกาสแก่บุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นคู่กรณีที่จะโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะออกคำสั่ง แต่เนื่องจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ทำให้เชื่อได้ว่าบุคคลข้างต้นไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่เดิมแล้วเป็นเวลาเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และไม่ทราบว่าคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ที่ใด จึงเป็นกรณีที่โดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเอง การให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนไม่อาจกระทำได้ อันเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นายทะเบียนจึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสแก่บุคคลดังกล่าวในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายบุคคลข้างต้นออกจากทะเบียนบ้าน

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และสามีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินและบ้านเลขที่ดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ซื้อบ้านและที่ดินแปลงข้างต้นจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ซึ่งภายหลังจากได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านและที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอย้ายชื่อตนเองเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านพิพาทในฐานะเจ้าบ้าน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณออนุญาตให้ตามคำขอ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งย้ายผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบ้าน โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากบ้านที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันโดยไม่ทราบว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไปอยู่ที่ใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นไปตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้าง จึงดำเนินการย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จากทะเบียนบ้านเลขที่พิพาท



ไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ เพราะผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงอาศัยในบ้านดังกล่าวมาโดยตลอด อีกทั้งก่อนย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบ้านเลขที่ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีโอกาสได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแสดงหลักฐานต่าง ๆ ก่อนดำเนินการแต่อย่างใด กรณีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลนครปากเกร็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย้ายชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกจากทะเบียนบ้านพิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยินยอมและอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ย้ายชื่อเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านพิพาท หากไม่ยินยอม ขอให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา รวมทั้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระค่าเสียหายจากการย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบ้านโดยไม่ชอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ที่ดินและบ้านเลขที่ ๙๗/๖๗ เดิม ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และสามีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยมีชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อยู่ในทะเบียนบ้านและผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีสถานภาพเป็นเจ้าบ้าน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ซื้อที่ดินและบ้านพิพาทจากการขายทอดตลาดของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ไปขอจดทะเบียนเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านพิพาทที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอย้ายเข้ามาอยู่และเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านเลขที่พิพาท และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบ้านพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านที่พิพาทแล้วเช่นเดียวกัน และโดยที่มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติว่า “เจ้าบ้าน” หมายความว่า ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครองบ้านในฐานะเป็นเจ้าของ ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นใดก็ตาม ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จะมีสถานะเป็นเจ้าบ้านเดิม แต่เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเจ้าของบ้านพิพาท ซึ่งสามารถระบุสถานภาพของตนเองว่าเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านพิพาท หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าบ้านแทนตนเองได้ โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีความเกี่ยวพันใด ๆ ในบ้านหลังพิพาทแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอแจ้งการย้ายที่อยู่ให้ตนเองออกจากทะเบียนบ้านเดิม

เพื่อเข้าอยู่และเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านพิพาทในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการให้ตามคำร้องขอ การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ แล้ว

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นต้องพิจารณาต่อไปว่า การย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐^๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือไม่ เห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบ้านพิพาทไปยังทะเบียนบ้านกลาง เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ส่งผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ กล่าวคือ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านพิพาททำให้สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้สิทธิต่าง ๆ ได้ เช่น ใช้ในการสมัครงาน หรือสมัครเรียน เป็นต้น แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำสั่งย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จากทะเบียนบ้านพิพาทไปยังทะเบียนบ้านกลาง มีผลเป็นการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการยื่นคำร้องขอคัดสำเนาและรับรองรายการของบุคคลเพื่อนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้สิทธิต่าง ๆ ข้างต้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๘ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีจากทะเบียนบ้านพิพาทไปยังทะเบียนบ้านกลาง จึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง และเนื่องจากในขณะเกิดเหตุ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ มิได้กำหนดรับรองสิทธิของคู่กรณีที่จะโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะเจ้าหน้าที่จะออกคำสั่งทางปกครองไว้ จึงต้องนำ

^๓ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดำเนินการโต้แย้งหรือขอทบทวนคำสั่งทางปกครอง และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ

^๔ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๘ บุคคลที่มีรายการในทะเบียนบ้านกลางไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอคัด และให้นายทะเบียนรับรองสำเนารายการเพื่อนำไปอ้างอิงหรือใช้สิทธิต่าง ๆ เหมือนทะเบียนบ้านได้ เว้นแต่เป็นการคัดและรับรองเพื่อนำไปประกอบหลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ



พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ มาใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองดังกล่าว อันถือเป็นคู่กรณีตามนิยามในมาตรา ๕^๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะมีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนบ้านพิพาทไปยังทะเบียนบ้านกลาง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงอยู่ในบังคับที่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เสียก่อน กล่าวคือ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเสียก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากบ้านเลขที่พิพาทไปทะเบียนบ้านกลางนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำสำเนาหนังสือสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ที่ ยธ ๐๕๑๒.๐๘/๒๙๒๒๐ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ มาแสดง ซึ่งเอกสารดังกล่าวเป็นการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบังคับคดีต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มีสาระสำคัญตอนหนึ่งว่า ในการสั่งประกาศขายทอดตลาดบ้านพิพาทใช้วิธีปิดประกาศแสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มิได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวแล้ว ประกอบกับเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยื่นรายงานปิดประกาศยึดทรัพย์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และรายงานการเดินหมาย ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว ซึ่งจากเอกสารดังกล่าวมีสาระสำคัญว่า บ้านเลขที่พิพาทมีสภาพทิ้งร้าง บ้านปิดประตูใส่กุญแจสอบถามผู้อาศัยอยู่สถานที่ใกล้เคียงก็ไม่มีผู้ใดทราบว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จะอยู่ ณ สถานที่นั้นหรือไม่ จากพยานหลักฐานข้างต้นจึงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่พิพาทแล้ว กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

^{๔-๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งที่กำหนดในกฎหมาย

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง

สำหรับกรณีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการแจ้งย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากทะเบียนบ้านพิพาทไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ชอบด้วยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรหรือไม่ นั้น โดยที่มาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า เมื่อผู้อยู่ในบ้านใดออกจากบ้านที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเจ้าบ้านไม่ทราบว่ามีคนไปอยู่ที่ใด ให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายออกต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งภายในสามสิบวัน นับแต่วันครบหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยระบุว่าไม่ทราบที่อยู่ และให้นายทะเบียนผู้รับแจ้งเพิ่มชื่อและรายการผู้นั้นในทะเบียนบ้านกลาง จึงเห็นได้ว่า บทบัญญัติข้างต้นได้กำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายกรณีไม่ทราบที่อยู่ได้ ส่วนรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติได้กำหนดไว้ในระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร ซึ่งข้อ ๘๑ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดว่า เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการย้ายออกโดยไม่ทราบที่อยู่ของคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ให้ดำเนินการดังนี้ (๑) สอบสวนผู้แจ้งให้ได้ข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวได้ออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นเกินกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันและไม่ทราบว่ามีบุคคลดังกล่าวไปอยู่ที่ใด (๒) ดำเนินการแจ้งการย้ายออกตามข้อ ๗๙^๗ โดยอนุโลม (๓) เพิ่มชื่อบุคคลดังกล่าวในทะเบียนบ้านกลางของสำนักทะเบียน... เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านพิพาท โดยได้ย้ายชื่อเข้าในทะเบียนบ้านในฐานะเจ้าบ้านในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนใส่ชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ สิทธิในการครอบครองบ้านพิพาทจึงเริ่มนับจากวันดังกล่าว ดังนั้น เมื่อในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่มีการยื่นคำร้องขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากทะเบียนบ้านพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ครอบครองบ้านพิพาทมาเกิน ๑๘๐ วัน อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ออกจากบ้านที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^๗ ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๗๙ เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งการแจ้งการย้ายออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้ง

(๒) เรียกสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่จะแจ้งย้ายออก แล้วตรวจสอบรายการบุคคลที่จะแจ้งย้ายออก

(๓) ลงรายการในใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ๓ ตอน

(๔) จำหน่ายรายการคนย้ายออกในทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน โดยประทับว่า คำว่า “ย้าย”

สิ้นเงิน ไว้หน้ารายการคนย้ายออก

(๕) มอบใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ พร้อมหลักฐานการแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง

(๖) ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ ตอนที่ ๓ รายงานตามระเบียบที่กำหนดในข้อ ๑๓๒ (๓)

กรณีแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งผู้ซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนด ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) รับแจ้งตามแบบพิมพ์ที่กำหนดในข้อ ๑๓๔ (๑๑)

(๒) ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑)-(๒) และมอบหลักฐานการรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งไว้

(๓) นายทะเบียนอำเภอดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓)-(๖)



ถือกรรมสิทธิ์เกิน ๑๘๐ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗๙ ของระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรฯ แล้วจึงได้ดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงเป็นการดำเนินการย้ายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ออกจากทะเบียนพินาศไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางโดยชอบตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรฯ และมีใช้การกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีทั้งสี่แต่อย่างใด พินาศยากฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๒/๒๕๕๙)

๑.๓ กรณีเกี่ยวกับการจดทะเบียนการหย่า

กรณีที่มีการร้องขอให้เจ้าหน้าที่แก้ไขบันทึกการหย่าในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงกับหนังสือสัญญาหย่านั้น แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานหนังสือสัญญาหย่า เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีข้อผิดพลาดในการบันทึกทะเบียนการหย่าหรือไม่ก็ตาม แต่เมื่อในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนการหย่าเมื่อคู่หย่านำหนังสือสัญญาหย่ามอบให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและสอบถามคู่หย่าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และเมื่อคู่หย่าตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง เจ้าหน้าที่จึงจะบันทึกรายละเอียดในหนังสือสัญญาหย่าลงในบันทึกทะเบียนการหย่าโดยใช้ข้อความเหมือนกัน ดังนั้น กรณีดังกล่าวจึงเชื่อได้ว่า ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกทะเบียนการหย่า เจ้าหน้าที่ได้ให้คู่หย่าตรวจสอบหนังสือสัญญาหย่าอีกครั้งหนึ่ง และคู่หย่าได้ยืนยันความถูกต้องของหนังสือสัญญาหย่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกในทะเบียนการหย่าแล้ว ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าคู่หย่าได้โต้แย้งหรือทักท้วงว่าหนังสือสัญญาหย่าเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินบันทึกไว้ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อตกลงที่ทำไว้ในขณะนั้น ประกอบกับคู่หย่าก็ได้ลงนามรับรองความถูกต้องในหนังสือสัญญาหย่าว่าเป็นความจริงทุกประการแล้ว จึงเชื่อได้ว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่จดบันทึกในทะเบียนการหย่าไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความขึ้นใหม่แต่อย่างใด การที่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการแก้ไขบันทึกทะเบียนการหย่าตามคำร้องขอของคู่หย่า เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรณีที่อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงชอบด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ แล้ว กรณีมิใช่การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมนาง รฐ. (ผู้ฟ้องคดี) กับนาย พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ต่อมามีความประสงค์จะหย่าขาดจากกัน จึงได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนการหย่าที่สำนักทะเบียนเขตพระโขนง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดทำหนังสือสัญญาหย่า และผู้อำนวยการเขตพระโขนงในฐานะนายทะเบียนครอบครัว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จดทะเบียนการหย่าให้บุคคลทั้งสอง แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีไปขอคัดสำเนาหนังสือสัญญาหย่าดังกล่าวในภายหลังพบว่า หนังสือสัญญาหย่า ข้อ ๒ ระบุว่า เรื่องทรัพย์สิน มอบให้บุตรและภรรยา ไม่มี แต่ในขณะที่ทำหนังสือสัญญาหย่า ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ข้อ ๒ ระบุแต่เพียงว่า ทรัพย์สินมอบให้บุตรและภรรยา เท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สอบสวนข้อผิดพลาดในการบันทึกทะเบียนการหย่าดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบแล้วไม่พบหนังสือสัญญาหย่า จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีข้อผิดพลาดในการบันทึกในทะเบียนการหย่าหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขข้อความในบันทึกทะเบียนการหย่า ข้อ ๒ ดังกล่าวเป็นเรื่องทรัพย์สิน “มอบให้บุตรและภรรยา” แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกเพิ่มเติมในทะเบียนการหย่าตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงไม่อาจดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขบันทึกทะเบียนการหย่าในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยให้มีข้อความว่า “ทรัพย์สิน มอบให้บุตรและภรรยา”

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อในทางปฏิบัติ ภายหลังจากคู่หย่าได้นำหนังสือสัญญาหย่ามอบให้เจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและสอบถามคู่หย่าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ และหากคู่หย่าตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะบันทึกรายละเอียดในหนังสือสัญญาหย่าลงในบันทึกทะเบียนการหย่า โดยใช้ข้อความเหมือนกัน ดังนั้น ในกรณีของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำการบันทึกทะเบียนการหย่า เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบหนังสือสัญญาหย่าอีกครั้งหนึ่ง และผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยืนยันความถูกต้องของหนังสือสัญญาหย่าก่อนที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะทำการบันทึกในทะเบียนการหย่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ทักท้วงว่าหนังสือสัญญาหย่า ข้อ ๒ เรื่องทรัพย์สินบันทึกไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อตกลงที่ทำไว้ในขณะนั้น จึงเชื่อได้ว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จัดบันทึกในทะเบียนการหย่า หนังสือสัญญาหย่า ข้อ ๒ เรื่องทรัพย์สิน บรรทัดแรกมีข้อความว่า “มอบให้บุตรและภรรยา” และบรรทัดที่สองมีข้อความว่า “ไม่มี” เป็นข้อความที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เขียนไว้ในหนังสือสัญญาหย่าตั้งแต่แรก



โดยมิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ซึ่งข้อความดังกล่าวผู้ฟ้องคดีก็ได้ลงนามรับรองความถูกต้องในหนังสือสัญญาหาว่าเป็นความจริงทุกประการแล้วด้วย ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้บันทึกในทะเบียนการหย่าในข้อ ๒ ว่า “เรื่องทรัพย์สิน ไม่มี” แม้จะมีข้อความที่ไม่เหมือนกับหนังสือสัญญาหาที่ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ตาม แต่ก็มีสาระสำคัญเช่นเดียวกันว่า “ไม่มีทรัพย์สินที่จะมอบให้บุตรหรือภรรยา” นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อความในท้ายบันทึกทะเบียนการหย่าอีกว่า “ข้าพเจ้า นาย พ. กับนาง จ. ขอให้ถ้อยคำว่าข้อความที่แจ้งให้นายทะเบียนบันทึกไว้นี้ ได้อ่านให้ข้าพเจ้าทั้งสองฟังแล้ว ขอรับรองว่าเป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ” โดยมีลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีลงนามถูกต้อง จึงแสดงให้เห็นว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงนามในบันทึกทะเบียนการหย่า ได้อ่านและตรวจข้อความในบันทึกทะเบียนการหย่าแล้วว่าถูกต้องตรงกับข้อตกลงที่ทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้อง ก็ชอบที่จะโต้แย้งหรือหักท้วงในทันที แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งหรือหักท้วงแต่อย่างใด กรณีจึงฟังได้ว่าบันทึกทะเบียนการหย่าข้อ ๒ ที่ระบุว่า “เรื่องทรัพย์สิน ไม่มี” เป็นไปตามข้อตกลงของผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะที่จดทะเบียนการหย่าแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการแก้ไขบันทึกทะเบียนการหย่าให้กับผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิได้ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๘)

๒. งานทะเบียนคนต่างด้าว

การถอนสัญชาติ

การพิจารณาเงื่อนไขการถอนสัญชาติไทยเมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ นั้น จะต้องวินิจฉัยโดยเคร่งครัด เพราะมีผลกระทบต่อสถานภาพของบุคคลโดยร้ายแรง ดังนั้น กรณีที่ผู้ได้รับสัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายถูกดำเนินคดีอาญา

^๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๓๘ เมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายร้องขอบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนที่ได้ลงรายการไว้แล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกเพิ่มเติมในช่องบันทึกให้ปรากฏรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ร้อง เรื่องที่ขอให้บันทึกและเอกสารหลักฐาน แล้วให้ผู้ร้องและนายทะเบียนลงลายมือชื่อกำกับไว้โดยไม่ต้องแก้ไขรายการเดิม ทั้งนี้ การบันทึกเพิ่มเติมที่อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ห้ามมิให้นายทะเบียนรับบันทึกไว้ เว้นแต่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลตามข้อ ๔๑

ในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้ามือ จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นพฤติการณ์การกระทำผิดกฎหมายที่มีได้มีโทษทางอาญาร้ายแรง แม้จะมีลักษณะเป็นการมอมเมาประชาชน และเป็นอบายมุขที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ที่อาจส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม แต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ ซึ่งควรเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงในลักษณะที่กระทบต่ออำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ตลอดจนความดำรงอยู่หรือประโยชน์อันสำคัญของรัฐได้ ยิ่งไปกว่านั้น หากเทียบเคียงกับพฤติการณ์อย่างเดียวกันนี้ แต่ได้กระทำโดยผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดที่มีบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พฤติการณ์ดังกล่าวมิได้ร้ายแรงถึงขนาดกระทบต่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐแต่ประการใด การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้เพิกถอนสัญชาติไทยของบุคคลโดยอาศัยเพียงพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นการออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ได้รับสัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ต่อมา ถูกจับกุมในข้อหาร่วมกันเป็นเจ้ามือ จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบ (หวยหุ้น) โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ศาลฎีกาพิพากษาให้ลงโทษจำคุกโดยไม่รอลงอาญา นายอำเภอเมืองนครพนมเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๗ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติฯ จึงรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและคณะกรรมการพิจารณาการถอนสัญชาติไทยเพื่อพิจารณาดำเนินการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาลั่นกรองการถอนสัญชาติไทย โดยมีผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์แนวทางในการพิจารณาถอนสัญชาติไทยของผู้มีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเพิกถอนสัญชาติของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง อันประกอบด้วย ข้อ ๑ ไม่เป็นผู้ก่อการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองหรือทำลายล้างการปกครองภายในราชอาณาจักรไทย ข้อ ๒ ไม่เป็นผู้กระทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ ข้อ ๓ ไม่เป็นผู้กระทำความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ข้อ ๔ ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หรือดำรงชีพด้วยวิธีการ



ที่ขัดต่อกฎหมาย กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อ ๕ ไม่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายในด้านเศรษฐกิจของชาติ และพิจารณาว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบให้กับผู้เล่นทั่วไป เป็นอบายมุขที่มอมเมาประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและความเสียหายแก่เศรษฐกิจของชาติบ้านเมือง และมีรายได้จากการดำรงชีพด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงมีมติให้เพิกถอนสัญญาของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เสนอความเห็นดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญญาคนไทยของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเพิกถอนสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้คืนสัญญาคนไทยแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะชัดเจนว่าเป็นกรณีร่วมกันเป็นเจ้ามือ จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่เมื่อพิจารณาเงื่อนไขการถอนสัญญาคนไทยตามมาตรา ๑๘^๙ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาติฯ เห็นได้ว่า จะต้องเป็นกรณีของความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ ซึ่งความดังกล่าวเป็นถ้อยคำของกฎหมายที่มีได้เจาะจงพฤติการณ์ใดเป็นการเฉพาะ การวินิจฉัยจึงต้องวินิจฉัยโดยเคร่งครัด เนื่องจากการเพิกถอนสัญญาเป็นการกระทบสถานภาพของบุคคลโดยร้ายแรง ซึ่งเมื่อพิจารณาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่กระทำความผิดในข้อหาดังกล่าวแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ข้างต้นเป็นเพียงการกระทำความผิดกฎหมายที่มีได้มีโทษทางอาญาร้ายแรง แม้จะมีลักษณะเป็นการมอมเมาประชาชน และเป็นอบายมุขที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนที่อาจส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม แต่ไม่ถึงขนาดที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ ซึ่งควรเป็นเรื่องที่มีความรุนแรงในลักษณะที่กระทบต่ออำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ตลอดจนความดำรงอยู่หรือประโยชน์อันสำคัญของรัฐได้ และยิ่งไปกว่านั้น หากเทียบเคียงกับพฤติการณ์อย่างเดียวกันนี้ แต่ได้กระทำโดยผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดที่มีบิดามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว ย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพฤติการณ์ดังกล่าวมิได้ถึงขนาดกระทบต่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐแต่ประการใด ประกอบกับแนวทางเรื่องความมั่นคงเพื่อพิจารณาถอนสัญชาติไทยตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาติฯ ของคณะกรรมการฯ เป็นเพียงการพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อสั่งการเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^๙ พระราชบัญญัติสัญญาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๘ เมื่อมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ รัฐมนตรีมีอำนาจถอนสัญชาติไทยของผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยตามมาตรา ๗ ทวิ วรรคสอง

ย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยเป็นประการอื่นได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงแต่อาศัยพฤติการณ์ในการร่วมกันเป็นเจ้ามือ จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินรวบ (หวยหุ้น) ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีพฤติการณ์อันเป็นการสมควรเพื่อความมั่นคงหรือประโยชน์ของรัฐ แล้วถอนสัญญาชาติไทยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาชาติฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ถอนสัญญาชาติไทย ให้ถอนสัญญาชาติไทยของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ถอนสัญญาชาติไทยของผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๕๒-๙๕๓/๒๕๕๘)

๓. งานทะเบียนอาวุธปืน

การพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

โดยที่อาวุธปืนเป็นสิ่งอันตรายต่อสวัสดิภาพในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น แม้ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนจะเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ แต่นายทะเบียนท้องที่ ก็มิได้มีหน้าที่หรือความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำขอ ดังกล่าว หากแต่มีดุลพินิจที่จะพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ก็ได้ โดยคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นของผู้ยื่นคำขออนุญาตเป็นราย ๆ ไปว่า จำต้องมีและใช้อาวุธปืน สำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิงสัตว์หรือไม่ และมากน้อยเพียงใด เป็นสำคัญ โดยหากนายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ ต้องการจัดระเบียบการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคำขออนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืน ของผู้ยื่นคำขอแต่ละรายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็ย่อมมีความชอบธรรมที่จะกำหนดแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวได้ แต่แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการชักนำให้นายทะเบียนท้องที่ใช้ดุลพินิจ ในการออกหรือไม่ออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนโดยไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ หรือมีข้อความขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายใด ๆ ด้วย นอกจากนี้



นายทะเบียนท้องที่หรือผู้บังคับบัญชาของนายทะเบียนท้องที่ที่จะต้องไม่มีความประสงค์ที่จะให้แนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจดังกล่าวมีสภาพบังคับเป็นกฎหรือถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติหรือแนวนโยบายในการใช้ดุลพินิจข้างต้นอย่างเคร่งครัด ดังเช่นการใช้บังคับกฎ ดังนั้น แม้หลักการพิจารณาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย จะมีข้อกำหนดว่า การอนุญาตมีอาวุธปืน ตามปกติควรมีได้เพียงคนละ ๒ กระบอก คือ สั้นและยาว แต่ในการพิจารณาอนุญาตจะมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานความจำเป็นของแต่ละบุคคล เมื่อปรากฏว่า การที่นายทะเบียนท้องที่มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอซื้อ มี และใช้อาวุธปืน เนื่องจากเห็นว่าผู้ยื่นคำขอมีอาวุธปืนอยู่แล้ว ๒ กระบอก ได้แก่ อาวุธปืนสั้นขนาด ๙ มม. และอาวุธปืนยาวลูกกระดขนาด .๒๒ ซึ่งพอสมควรแก่ฐานาหารูปที่จะต้องมียาอาวุธปืนไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแล้ว และที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นร้านค้าอยู่ในเขตชุมชน ไม่เปลี่ยวมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเวลากลางคืน อยู่ไม่ไกลจากป้อมตำรวจ และไม่เคยเกิดคดีอาชญากรรมหรืออุกฉกรรจ์ จึงไม่อาจถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยโดยไม่สุจริตหรือไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนฯ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ อำเภอสรคบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวลูกกระด ขนาด .๒๒ แบบมีศูนย์เล็ง ระบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน ๑ กระบอก และอาวุธปืนยาวลูกซอง ๕ นัด ขนาด ๑๒ จำนวน ๑ กระบอก รวม ๒ กระบอก เพื่อใช้ป้องกันตัวและทรัพย์สิน โดยผู้ฟ้องคดีเคยได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด ๙ มม. ระบบกึ่งอัตโนมัติ และอาวุธปืนยาวลูกกระดขนาด .๒๒ ระบบลำเลี่ยน มาก่อน แต่ได้อ้างเหตุที่ขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนยาวขนาดเดิมเพิ่มอีกว่า เป็นเพราะอาวุธปืนยาวที่ผู้ฟ้องคดีมีอยู่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานด้านป้องกัน คือ ไม่มีศูนย์เล็งติดตั้งมาได้จากโรงงานผู้ผลิตและไม่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ อีกทั้ง มีน้ำหนักมาก ทำให้ผู้ฟ้องคดีใช้งานไม่ถนัด และสาเหตุที่ขออนุญาตซื้ออาวุธปืนยาวลูกซองก็เพื่อใช้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนบุคคลในครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ให้การรับรองความประพฤติของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุผลความจำเป็นในการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนว่า ร้านค้าของผู้ฟ้องคดีด้านข้างอยู่ติดกับที่รกร้างว่างเปล่าและด้านหลังเป็นที่เปลี่ยว ร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงและของผู้ฟ้องคดีเคยถูกขโมยสิ่งของอยู่เป็นประจำ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีหนังสือแจ้งปฏิเสธ